P U T U S A N

Nomor 955/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR HIDAYAT ARIFIN Als DAYAT Bin AZWAR ARIFIN**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Uan Motor No. 4 Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja/Pelajar
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL AZIZ, S.H., M.H, BEDMAN PARLINDUNGAN, S.H., M.H, EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA, S.H., M.H, AISYAH FITRI, S.H., M.H, MASRUL ARIFIN, S.H, DODI MUKTIYADI, S.H, ALAN KUSUMA, S.H, DWI HENDRO SAPUTRO, S.H, TRIATNO MANALU, S.H, QHOINUL MUSTAKIM, S.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 955/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 955/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 955/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair kami**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR HIDAYAT ARIFIN Als DAYAT Bin AZWAR ARIFIN** dengan pidana penjara **selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (Enam) bulan penjara).**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir dengan **berat bersihnya 4,99 gram**.

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangat menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 431/ PEKAN/08/2024 tanggal 02 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

------- Bahwa Terdakwa **NUR HIDAYAT ARIFIN Als DAYAT Bin AZWAR ARIFIN** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira Pukul 20.35 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Kopi Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidak-tidaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman",***perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira Pukul 18.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. WAWAN (DPO) dan menawarkan pekerjaan ke Terdakwa dengan cara meminta Terdakwa mencarikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir, mendapatkan permintaan tersebut Terdakwa langsung menghubungi sdr. AKAK (DPO) dan mengajaknya bertemu di Jalan Kopi, selanjutnya Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB bertemu dengan sdr. AKAK di jalan kopi dan meminta narkotika jenis pil ekstasi dengan mengatakan '' *minta obat dulu bang 20, aku nunggu PS (pasien) datang"* dan sdr. AKAK langsung menyiapkan kotak rokok surya dan memberi arah sambil menunjuk ke Terdakwa dengan mengatakan''tu,ambil'' sambil menunjuk dengan tangan kanan menunjuk kea rah jalan dekat jembatan, mendengar perintah tersebut Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan membuka serta melihat isi nya yang mana berisikan narkotika jenis pil ektasi sebanyak 20 (dua puluh) butir berlogo lion warna kuning kecoklatan. Selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis pil ektasi sebanyak 20 (dua puluh) butir berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan berjalan kaki kea rah jalan HOS Cokroaminoto tepatnya di tepi jalan sejauh 300 (tiga ratus) meter dari tempat pertemuan Terdakwa dengan sdr. AKAK, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli tepatnya di Gang Kopi Terdakwa di amankan oleh saksi Ricka Gusno Astra, saksi Rizki Dandi Hari (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang di saksikan oleh Saksi Ismail Als Pak il dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir, akhirnya Terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbutir dan Terdakwa akan menjual dengan harga Rp. Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) perbutir yang mana penjualan narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan Terdakwa bayar apabila Terdakwa sudah berhasil menjualnya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 296/BB/IV/10267/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir dengan berat kotor 12,33 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram, berat kotak rokok 6,65 gram dan **berat bersihnya 4,99 gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1015/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  a. 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir dengan **berat bersihnya 4,99 gram** diberi nomor barang bukti 1522/2024/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA.
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1476/2024/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk **"**melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

  ------- Perbuatan Terdakwa NUR HIDAYAT ARIFIN Als DAYAT Bin AZWAR ARIFIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. ----------

  SUBSIDAIR :

  -------Bahwa Terdakwa **NUR HIDAYAT ARIFIN Als DAYAT Bin AZWAR ARIFIN** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira Pukul 20.35 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Kopi Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira Pukul 18.10 WIB, saksi Ricka Gusno Astra dan saksi Rizki Dandi Hari (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Kopi Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Provinsi Riau sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah mendapatkan informasi saksi Ricka Gusno Astra dan saksi Rizki Dandi Hari dan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau yang di Pimpin oleh IPTU ANEFRIKO DWI PUTRA, S.H.,M.H. melakukan penyelidikan di di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Kopi Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan sekira pukul 20.35 WIB para saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan dan langsung mengamankan dan dari hasil penggeledahan dan pengamanan dan di temukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan dari hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan temukan pada Terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir siap edar, akhirnya Terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 296/BB/IV/10267/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir dengan berat kotor 12,33 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram, berat kotak rokok 6,65 gram dan **berat bersihnya 4,99 gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1015/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  a. 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir dengan **berat bersihnya 4,99 gram** diberi nomor barang bukti 1522/2024/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA.
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1476/2024/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ; ----------

-------- Perbuatan Terdakwa NUR HIDAYAT ARIFIN Als DAYAT Bin AZWAR ARIFIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika; ----------

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICKA GUSNO ASTRA,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi Ricka Gusno Astra menjelaskan bahwa Terdakwa NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 20.35 Wib di Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Kopi Kec. Pekanbaru Kota Prov. Riau (dipinggir jalan).
   - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR EFENDI adalah Saksi Ricka Gusno Astra bersama dengan anggota Tim Opsnal Subdit 3 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.
   - Bahwa saksi menerangkan selain Terdakwa yang ditangkap pada saat itu tidak ada orang lain yang berada di Lokasi penangkapan.
   - Bahwa saksi menerangkan saksi Ricka Gusno Astra dan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena ada menguasai, menyimpan atau memiliki dan atau menjual diduga narkotika jenis Pil Extasi yang mana ada Informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang laki-laki yang dapat menyediakan diduga Narkotika jenis Pil Extasi, atas informasi yang didapat tim langsung melakukan *Undercover buy* menjadi sebagai calon pembeli dan menghubungi target dan mencoba untuk memesan diduga Narkotika jenis Pil Extasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, kemudian setelah itu tim melakukan komunikasi dan terduga pelaku bisa menyiapkan pil extasi sebanyak 20 (dua puluh) butir saja.
   - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melalui telvon via WhatsApp untuk transaksinya target mengarahkan tim yang melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undercover untuk bergerak menuju Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Kopi Kec. Pekanbaru Kota Prov. Riau (dipinggir jalan) dan tim langsung masuk menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lokasi yang telah ditentukan tersebut, kemudian dari kejauhan terlihat ciri-ciri orang yang dicurigai menunggu di pinggir jalan dan tim langsung menghapiri orang tersebut dan menanyakan apakah ia adalah orang yang menyediakan pil extasi, kemudian terduga pelaku mengiyakan dan membenarkan bahwa ia adalah orang yang akan menjual, menyerahkan narkotika jenis pil extasi, lalu tim menanyakan dimana keberadaan pil extasi tersebut dan terduga pelaku langsung mengambil pil extasi tersebut yang sudah disiapkan disimpan di pinggir jalan, setelah terduga pelaku mengambil sebuah benda yang terlihat seperti kotak rokok dan hendak menyerahkan kepada Saksi Ricka Gusno Astra dan tim, Saksi Ricka Gusno Astra menanyakan apa isi atau sesuatu yang ada di dalam kotak rokok tersebut dan dikatakan terduga pelaku bahwa isi di dalam kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis pil extasi sesuai pesanan sebanyak 20 (dua puluh) butir, barulah setelah menanyakan dan terduga pelaku menyerahkan kepada Saksi Ricka Gusno Astra dan tim terhadap terduga pelaku langsung di amankan berikut barang bukti dalam penguasaan terduga pelaku, kemudian di bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang di temukan dalam penangkapan yang di lakukan terhadap Terdakwa adalah dalam penguasaan Terdakwa yang mana penangkapan di lakukan dengan melakukan *Undercover buy*, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan banyaknya narkotika jenis Pil Extasi yang ditemukan saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil extasi merk lion warna kuning kecoklatan, barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan dalam genggaman tangan Terdakwa yang akan melakukan transaksi dengan anggota yang melakukan penyamaran, terhadap barang bukti tersebut sebelum diserahkan diambil terlebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu oleh Terdakwa yang diletakkan di pinggir jalan dengan di bungus kotak rokok surya.

- Benar pada saat Saksi Ricka Gusno Astra dan anggota tim mengamankan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil extasi merk lion warna kuning kecoklatan yang dibungkus didalam kotak rokok surya dari penguasaan Terdakwa NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR EFENDI disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr ISMAIL.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Extasi tersebut berasal dari temannya yang bernama Sdr AKAK yang merupakan warga Jl Kopi – Pekanbaru, dan Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan keutungan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa system yang di lakukan oleh Terdakwa dengan Sdr AKAK adalah system kerja, dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu 20 (dua puluh) butir pil extasi kemudian menjualnya dengan kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Sdr AKAK adalah Rp. 200.000,- perbutir dan kesepakatan harga yang dijual adalah Rp.250.000,- perbutirnya, transaksi uang antara Terdakwa dengan Sdr AKAK belum terjadi karena pembayaran akan dilakukan setelah transaksi dengan calon pembeli berhasil di lakukan namun sebelum berhasil dilakukan Terdakwa sudah tertangkap duluan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap berupa 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Surya yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masingmasing berisi 10 butir pil extasi dengan total 20 pil extasi berlogo lion warna kuning kecoklatan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam hal tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk pengobatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **RIZKI DINDI HARI,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 20.35 Wib di Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Kopi Kec. Pekanbaru Kota Prov. Riau (dipinggir jalan).
   - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR EFENDI adalah Saksi Ricka Gusno Astra bersama dengan anggota Tim Opsnal Subdit 3 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.
   - Bahwa saksi menerangkan selain Terdakwa yang ditangkap pada saat itu tidak ada orang lain yang berada di Lokasi penangkapan.
   - Bahwa saksi menerangkan saksi Ricka Gusno Astra dan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena ada menguasai, menyimpan atau memiliki dan atau menjual diduga narkotika jenis Pil Extasi yang mana ada Informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang laki-laki yang dapat menyediakan diduga Narkotika jenis Pil Extasi, Atas informasi yang didapat Tim langsung melakukan Undercover buy menjadi sebagai calon pembeli dan menghubungi target dan mencoba untuk memesan diduga Narkotika jenis Pil Extasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, kemudian setelah itu tim melakukan komunikasi dan terduga pelaku bisa menyiapkan pil extasi sebanyak 20 (dua puluh) butir saja.
   - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melalui telvon via Watsaap untuk transaksi nya target mengarahkan tim yang melakukan *Undercover* untuk bergerak menuju Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Kopi Kec. Pekanbaru Kota Prov. Riau (dipinggir jalan) dan tim langsung masuk menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lokasi yang telah di tentukan tersbeut, kemudian dari kejauhan terlihat ciri-ciri orang yang dicurigai menunggu di pinggir jalan dan tim langsung menghapiri orang tersebut dan menanyakan apakah ia adalah orang yang menyediakan pil extasi, kemudian terduga pelaku mengiyakan dan membenarkan bahwa ia adalah orang yang akan menjual, menyerahkan narkotika jenis pil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

extasi, lalu tim menanyakan dimana keberadaan pil extasi tersebut dan saksi langsung mengambil pil extasi tersebut yang sudah di siapkan di simpan di pinggir jalan, setelah Terdakwa mengambil sebuah benda yang terlihat seperti kotak rokok dan hendak menyerahkan kepada Saksi Ricka Gusno Astra dan tim, Saksi Ricka Gusno Astra menanyakan apa isi atau sesuatu yang ada di dalam kotak rokok tersebut dan dikatakan terduga pelaku bahwa isi di dalam kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis pil extasi sesuai pesanan sebanyak 20 (dua puluh) butir, barulah setelah menanyakan dan terduga pelaku menyerahkan kepada Saksi Ricka Gusno Astra dan tim terhadap Terdakwa langsung di amankan berikut barang bukti dalam penguasaan terduga pelaku, kemudian di bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang di temukan dalam penangkapan yang di lakukan terhadap Terdakwa adalah dalam penguasaan Terdakwa yang mana penangkapan di lakukan dengan melakukan *Undercover Buy*, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan banyaknya narkotika jenis Pil Extasi yang ditemukan saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil extasi merk lion warna kuning kecoklatan, barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan dalam genggaman tangan Terdakwa yang akan melakukan transaksi dengan anggota yang melakukan penyamaran, terhadap barang bukti tersebut sebelum diserahkan di ambil terlebih dahulu oleh Terdakwa yang diletakkan dipinggir jalan dengan di bungus kotak rokok surya.
- Benar pada saat Saksi dan anggota tim mengamankan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil extasi merk lion warna kuning kecoklatan yang dibungkus didalam kotak rokok surya dari penguasaan Terdakwa NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR EFENDI di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr ISMAIL.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Extasi tersebut berasal dari temannya yang bernama Sdr AKAK yang merupakan warga Jl Kopi – Pekanbaru, dan Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan keutungan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa system yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr AKAK adalah system kerja, dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu 20 (dua puluh) butir pil extasi kemudian menjualnya dengan kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Sdr AKAK adalah Rp. 200.000,- perbutir dan kesepakatan harga yang dijual adalah Rp.250.000,- perbutirnya, transaksi uang antara Terdakwa dengan Sdr AKAK belum terjadi karena pembayaran akan dilakukan setelah transaksi dengan calon pembeli berhasil di lakukan namun sebelum berhasil dilakukan Terdakwa sudah tertangkap duluan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap berupa 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Surya yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masingmasing berisi 10 butir pil extasi dengan total 20 pil extasi berlogo lion warna kuning kecoklatan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam hal tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk pengobatan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 296/BB/IV/10267/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir dengan berat kotor 12,33 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram, berat kotak rokok 6,65 gram dan berat bersihnya 4,99 gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. LAB : 1015/NNF/2024 oleh KOMISARIS POLISI DEWI ARNI, MM Nrp 80101254, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau bersama – sama dengan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt Pangkat IPDA Nrp 97020815 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan Pil warna cokelat berlogo kepala singa dengan berat bersih 4,99 gram diberi nomor barang bukti 1522/2024/NNF, setelah diperiksa barang bukti tersebut mengandung **Amfetamine** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 20.35 Wib di Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Kopi Kec. Pekanbaru Kota Prov. Riau (dipinggir jalan).
- Bahwa Terdakwa NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR EFENDI dilakukan penangkapan oleh Saksi Ricka Gusno Astra dan saksi RIZKI DANDI HARI bersama dengan anggota Tim Opsnal Subdit 3 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada menguasai, menyimpan atau memiliki dan atau menjual diduga narkotika jenis Pil Extasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
- Bahwa pembeli mengarahkan Terdakwa menuju Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Kopi Kec. Pekanbaru Kota Prov. Riau (dipinggir jalan) dan saat Terdakwa hendak menyerahkan kepada Saksi Ricka Gusno Astra dan tim, Saksi Ricka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gusno Astra menanyakan apa isi atau sesuatu yang ada di dalam kotak rokok tersebut dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa isi di dalam kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis pil extasi sesuai pesanan sebanyak 20 (dua puluh) butir kemudian Terdakwa langsung di amankan berikut barang bukti dan di bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang di temukan dalam penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah dalam penguasaan Terdakwa, yang mana penangkapan di lakukan dengan melakukan *Undercover Buy*, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa.
- Bahwa banyaknya narkotika jenis Pil Extasi yang ditemukan saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil extasi merk lion warna kuning kecoklatan, barang bukti tersebut di temukan dalam penguasaan Terdakwa dan dalam genggaman tangan Terdakwa yang akan melakukan transaksi dengan anggota yang melakukan penyamaran, terhadap barang bukti tersebut sebelum di serahkan di ambil terlebih dahulu oleh Terdakwa yang diletakkan di pinggir jalan dengan di bungus kotak rokok surya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Extasi tersebut dari temannya yang bernama Sdr AKAK yang merupakan warga Jl Kopi – Pekanbaru, dan Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan kenutungan.
- Bahwa system yang di lakukan oleh Terdakwa dengan Sdr AKAK adalah system kerja, dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu 20 (dua puluh) butir pil extasi kemudian menjualnya dengan kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Sdr AKAK adalah Rp. 200.000,- perbutir dan kesepakatan harga yang dijual adalah Rp.250.000,- perbutirnya, transaksi uang antara Terdakwa dengan Sdr AKAK belum terjadi karena pembayaran akan dilakukan setelah transaksi dengan calon pembeli berhasil di lakukan namun sebelum berhasil dilakukan Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap berupa 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Surya yang di dalamnya berisikan 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip bening masingmasing berisi 10 butir pil extasi dengan total 20 pil extasi berlogo lion warna kuning kecoklatan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil extasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir pil extasi.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, dipersidangan para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 20.35 Wib di Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Kopi Kec. Pekanbaru Kota Prov. Riau (dipinggir jalan);
2. Bahwa Terdakwa NURHIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR EFENDI ditangkap karena menguasai, menyimpan atau memiliki dan atau menjual diduga narkotika jenis Pil Extasi yang mana ada Informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang laki-laki yang dapat menyediakan diduga Narkotika jenis Pil Extasi, atas informasi yang didapat Tim langsung melakukan *Undercover buy* menjadi sebagai calon pembeli dan menghubungi target dan mencoba untuk memesan diduga Narkotika jenis Pil Extasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, kemudian setelah itu tim melakukan komunikasi dan terduga pelaku bisa menyiapkan pil extasi sebanyak 20 (dua puluh) butir saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Terdakwa melalui telepon via WhatsApp untuk transaksinya target mengarahkan Tim yang melakukan *Undercover* untuk bergerak menuju Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Kopi Kec. Pekanbaru Kota Prov. Riau (dipinggir jalan) dan tim langsung masuk menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lokasi yang telah ditentukan tersebut, kemudian dari kejauhan terlihat ciri-ciri orang yang dicurigai menunggu di pinggir jalan dan tim langsung menghampiri orang tersebut dan menanyakan apakah ia adalah orang yang menyediakan pil extasi, kemudian terduga pelaku mengiyakan dan membenarkan bahwa ia adalah orang yang akan menjual, menyerahkan narkotika jenis pil extasi, lalu tim menanyakan dimana keberadaan pil extasi tersebut dan terduga pelaku langsung mengambil pil extasi tersebut yang sudah di siapkan di simpan di pinggir jalan, setelah terduga pelaku mengambil sebuah benda yang terlihat seperti kotak rokok dan hendak menyerahkan kepada Saksi Ricka Gusno Astra dan tim, Saksi Ricka Gusno Astra menanyakan apa isi atau sesuatu yang ada di dalam kotak rokok tersebut dan dikatakan terduga pelaku bahwa isi di dalam kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis pil extasi sesuai pesanan sebanyak 20 (dua puluh) butir, barulah setelah menanyakan dan terduga pelaku menyerahkan kepada Saksi Ricka Gusno Astra dan tim terhadap terduga pelaku langsung di amankan berikut barang bukti dalam penguasaan terduga pelaku, kemudian di bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. LAB: 1015/NNF/2024 oleh KOMISARIS POLISI DEWI ARNI, MM Nrp 80101254, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau bersama – sama dengan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt Pangkat IPDA Nrp 97020815 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan Pil warna cokelat berlogo kepala singa dengan berat bersih 4,99 gram diberi nomor barang bukti 1522/2024/NNF, setelah diperiksa barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut mengandung Amfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Extasi tersebut dari temannya yang bernama Sdr AKAK yang merupakan warga Jl Kopi – Pekanbaru, dan Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
6. Bahwa system yang di lakukan oleh Terdakwa dengan Sdr AKAK adalah system kerja, dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu 20 (dua puluh) butir pil extasi kemudian menjualnya dengan kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Sdr AKAK adalah Rp. 200.000,- perbutir dan kesepakatan harga yang dijual adalah Rp.250.000,- perbutirnya, transaksi uang antara Terdakwa dengan Sdr AKAK belum terjadi karena pembayaran akan dilakukan setelah transaksi dengan calon pembeli berhasil dilakukan namun sebelum berhasil dilakukan Terdakwa sudah tertangkap duluan;
7. Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Nur Hidayat Arifin Als Dayat Bin Azwar Arifin**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur ”*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum *(widderrecht telijkheid)*” menurut undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan yang berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa kalimat ”tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari ”melawan hukum” namun sebagaimana disimpulkan yang dimaksud dengan ”tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen ”tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen ”melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum meteril.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB,: 1015/NNF/2024, barang bukti yang diperoleh dari Tedakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan Pil warna cokelat berlogo kepala singa dengan berat bersih 4,99 gram diberi nomor barang bukti 1522/2024/NNF, setelah diperiksa barang bukti tersebut mengandung Amfetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan bahwa Terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. serta tidak ada rekomendasi Kepala Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengawas Obat dan Makanan dan juga Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka atas perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa merupakan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah frase “membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dimana Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa NUR HIDAYAT Alias DAYAT Bin AZWAR EFENDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 20.35 Wib di Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Kopi Kec. Pekanbaru Kota Prov. Riau (dipinggir jalan) dikarenakan telah melakukan tindak pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap berupa 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Surya yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 10 butir pil extasi dengan total 20 pil extasi berlogo lion warna kuning kecoklatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 296/BB/IV/10267/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir dengan berat kotor 12,33 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram, berat kotak rokok 6,65 gram dan berat bersihnya 4,99 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Extasi tersebut dari temannya yang bernama Sdr AKAK yang merupakan warga Jl Kopi – Pekanbaru, dan Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa system yang di lakukan oleh Terdakwa dengan Sdr AKAK adalah system kerja, dimana Terdakwa mengambil terlebih dahulu 20 (dua puluh) butir pil extasi kemudian menjualnya dengan kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Sdr AKAK adalah Rp. 200.000,- perbutir dan kesepakatan harga yang dijual adalah Rp.250.000,- perbutirnya, transaksi uang antara Terdakwa dengan Sdr AKAK belum terjadi karena pembayaran akan dilakukan setelah transaksi dengan calon pembeli berhasil dilakukan namun sebelum berhasil dilakukan Terdakwa sudah tertangkap duluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. LAB : 1015/NNF/2024 oleh KOMISARIS POLISI DEWI ARNI, MM Nrp 80101254, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau bersama – sama dengan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt Pangkat IPDA Nrp 97020815 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil: Barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan Pil warna cokelat berlogo kepala singa dengan berat bersih 4,99 gram diberi nomor barang bukti 1522/2024/NNF, setelah diperiksa barang bukti tersebut mengandung **Amfetamine** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Nakotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilang rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil extasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir pil extasi.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak melaksanakan program Pemerintah yang memberantas peredaran narkotika yang mana narkotika termasuk dalam extraordinary crime;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Hidayat Arifin Als Dayat Bin Azwar Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana ***"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair**;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama** 7 (tujuh) Tahun **dan pidana denda sejumlah** Rp 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil extasi berlogo lion warna kuning kecoklatan dengan total 20 (dua puluh) butir pil extasi.

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari : **Rabu,** tanggal **16 Oktober 2024**, oleh **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Dedy, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Wilsa Rianu, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Dedy, S.H., M.H.	Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurlismawati, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)